

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת צביקה פוגל

4719/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – שימוש במשבש תדרים), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 108א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 108 יבוא:

"הפרעה לתדרי 108א. המפעיל מכשיר אלחוטי, בכוונה לגרום לשיבוש או כוחות ביטחון להפרעה בתחום תדרים המיועד לקשר עם כוחות והצלה ביטחון והצלה, דינו – מאסר חמש שנים; לעניין סעיף זה, "כוחות הביטחון וההצלה" –

(1) צבא ההגנה לישראל;

(2) משטרת ישראל;

(3) שירות בתי הסוהר;

(4) הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;

(5) הרשות להגנת עדים;

(6) אגודת מגן דוד שהוקמה מכוח חוק מגן דוד אדום, התש"י–1950;

(7) גוף אחר שתכלית פעילותו היא שמירה על שלום או ביטחון המדינה ותושביה שיקבע על ידי השר לביטחון לאומי בצו."

2. בסעיף 413 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "היה המכשיר מכשיר פריצה אלקטרונית, דינו – מאסר חמש שנים; לעניין סעיף זה, "מכשיר פריצה אלקטרונית" – מכשיר בעל יכולת קליטה ושידור של גלי רדיו ואותות אינפרא-אדום המספק גישה דיגיטלית להשתלטות מרחוק על פתיחת רכב או הנעתו".

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לקבוע ענישה מחמירה על מי שמפעיל מכשיר אלחוטי בכוונה לגרום לשיבוש או להפרעה בתחום התדרים המיועד לקשר עם כוחות ביטחון והצלה, ועל מי שמחזיק במכשיר פריצה אלקטרונית לכלי רכב.

החקיקה מוצעת בעקבות יוזמתה של יחידת אתג"ר של משטרת ישראל. הרקע ליוזמת חקיקה זו, הוא מקרים בהם שובשו התדרים בהם השתמשו שוטרי היחידה, כוחות ביטחון וכוחות הצלה, במהלך פעילות מבצעית נגד כנופיות גנבי רכב ונגד כנופיות רכוש. ניסיון פעילות היחידה מלמד שהשימוש במשבשי התדרים נועד גם למנוע את אזעקת כוחות המשטרה, הביטחון וההצלה וגם לסכל את פעילות המשטרה וכוחות ביטחון האחרים המוזעקים לזירות עבירה.

שוטרי היחידה נתקלו במקרים בהם המשבשים נועדו למנוע את הפעלת האיתות למוקדי האבטחה השונים ואת אזעקת כוחות במהלך התפרצויות לבתים פרטיים ולבתי עסק ובמהלך גניבת כלי רכב. כמו כן, במהלך מרדפים אחרי גנבי רכב ובמהלך פעילות מבצעית התמודדו השוטרים עם מקרים של שיבוש תדרים הפוגע בקבלת נתוני תקשורת על ידי המשטרה וכוחות הביטחון וההצלה (נתוני סלולרי, אלחוטי, קשר ו-GPS).

המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל סבורים שהענישה הקבועה היום בגין שיבוש תדרים של כוחות ביטחון והצלה (עבירה של הפעלה בהעדר רישיון, לפי סעיף 7 בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, אינה הולמת את חומרתה של פעילות פלילית זאת. מדובר במעשה שמטרתו לסכל פעילות של המשטרה, או של כוחות ביטחון המוזעקים לזירות עבירה. המשרד לביטחון לאומי והמשטרה סבורים שלצורך התמודדות עם פעילות עבריינית מסוג זה, יש להחמיר את הענישה על עבירה זו ודרושה הקלה בדיני הראיות לשם הבאת העבריינים על עונשם.

יוער כי למרות שעבירת הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, לפי סעיף 275 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) אוסרת על מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו – עבירה זו גם היא אינה נותנת מענה מספק. ראשית, העבירה אינה חלה לגבי כל גופי הביטחון, אלא רק כלפי פעילות המשטרה; שנית, העבירה אינה חלה על הפרעה לאזרח בקריאה לשוטר ולכוחות ביטחון; כמו כן, העונש הקבוע לעבירה זו (מאסר של עד שלוש שנים) אינו תואם את חומרת המעשה הפלילי.

ההצעה כוללת את הגופים אשר יוגדרו ככוחות הביטחון וההצלה ומסמיכה את השר לביטחון לאומי לקבוע בצו גופים נוספים שייחשבו אף הם ככוחות ביטחון והצלה לעניין זה.

עוד מוצע לקבוע בהצעת החוק חמרת ענישה על מי שנמצא ברשותו מכשיר פריצה אלקטרוני (לדוגמא מסוג פליפר זירו, טטריס וכיוצ"ב), שהוא מכשיר המאפשר לבצע פעולות של פריצה, גניבה ושיבוש מידע. מכשירים מסוג זה חודרים לרשת התקשורת הפנימית של הרכב, ומשתילים בה הודעה כוזבת שגורמת למחשב הרכב לפתוח את הדלתות ושלחור את נעילת המנוע.

על פי הדין הקיים בסעיף 413 לחוק העונשין, נקבע עונש של שלוש שנות מאסר על החזקת כלי פריצה. נוכח העלייה החדה באירועי גניבות כלי רכב תוך שימוש במכשיר משבש קליטה, מוצע לקבוע עונש חמור יותר, של חמש שנות מאסר, על מי שנמצא ברשותו מכשיר שכזה ואין לו הסבר סביר לכך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בתמוז התשפ"ד (08.07.2024)